السنة، والرأي، وفتوى الصحابي، وما عليه عمل أهل المدينة، والجدل حول الإجماع، وعبارات النص.

فأما السنة والرأي فقد وجد منذ وفاة النبي صلى الله عيه وسلم إلى العصر الذي عاشه الشافعي جماعة ممن اشتهروا بالرواية وأخرى أشتهرت بالرأي سواء في ذلك عهد الصحابة أو التابعين، أو تابعيهم، أو أئمة المذاهب المجتهدين.

وإن كان الذي يعنينا هنا بالدرجة الأولى إنما هو خلاف الفقهاء المجتهدين وأن أهل العراق وعلى رأسهم أبو حنيفة قد اشتهروا بالرأي لقلة الحديث الصحيح لديهم، إذ كانوا يرفضون الأخذ بالأحاديث الضعيفة.

أمّا أهل الحديث فقد قبل بعضهم الأخذ بها ما لم يقم دليل على وضعها،

وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يأخذ بالمنقطع، والمرسل، والموقوف، وعمل أهل المدينة.

كما يقول الإمام ابن القيم ، وأما مالك فإنه يقدم المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي.

ومما هو جدير بالذكر أنه وجدت في هذا العصر طائفة أنكروا الاحتجاج بالسنة والأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يجوز طروء الشك على بعضها في نظرهم.

وكان بينهم وبين الشافعي مناظرات في هذا الشأن..

والجدير بالذكر- أيضاً – كما يقول أبو زهرة أنه في عصر الشافعي أخذ المنهجان يتقاربان – يعني منهج الأخذ بالرواية والأخذ بالرأي – وذلك لالتقاء الفريقين واجتماعهما للمذاكرة والمناظرة.

كما التقى المنهجان في فكر الشافعي ذاته، إذ أنه لم يأخذ بالاستدلال المرسل للأحكام من غير نقل يعتمد عليه.

كما أنه رأى أنه لا رأي في الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس.